



**TRIBUNAL DE INSTANCIA
SECCION DE INSTRUCCION
PLAZA N° 3
LOGROÑO**

SERVICIO COMÚN DE TRAMITACIÓN

C/ MARQUES DE MURRIETA, 45-47, B-1 NORTE

Teléfono: 941296561 **Fax:**

Correo electrónico: instruccion3.logrono@larioja.org

Equipo/usuario: AST

Modelo: N06700 DECRETO RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION

PC PIEZA RESPONSABILIDAD PECUNIARIA 0000190 /2016 0002

N.I.G: 26089 43 2 2016 0052191

Delito/Delito Leve: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS SUPUESTOS)

Denunciante/Querellante: CARMEN JIMENEZ TOMAS, SONIA JIMENEZ ALGUACIL , JESUS JIMENEZ ALGUACIL , MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE, MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE , MARIA JESUS MENDIOLA OLARTE ,

Abogado: CARMEN JIMENEZ TOMAS, CARMEN JIMENEZ TOMAS , CARMEN JIMENEZ TOMAS ,

Contra: OSCAR CASERO MIGUEL, ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO , ALVARO UNSAIN GONZALEZ DE SUSO , DAFFY DUCK CORPORATION, S.L. , CARTER ROBINSON LEGAL ASSOCIATED SLP

Procurador/a: VIRGINIA SOLAS ORTEGA, VIRGINIA SOLAS ORTEGA , , ,

Abogado: IBAN SEVILLANO MELERO, IBAN SEVILLANO MELERO , ALBA MARIA GOMEZ CASTELAO , ,

DECRETO

En LOGROÑO, a veintinueve de enero de dos mil veintiséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO. - Con fecha de 19/11/25 se presentó por la representación procesal de ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO recurso de reposición contra el decreto de fecha 14/11/2025, en el que se procedía al embargo del siguiente inmueble

1.- El embargo de los siguientes bienes y derechos de titularidad del encausado ANGEL DAVID SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO, con DNI N° número 16301354N, en cuanto se estiman suficientes para cubrir la suma de 54.840,20 € € exigida en concepto de fianza:

☐ 50,00% del derecho de propiedad sobre la finca sita en UR CASTILLO 3 FASE E 28 de ANTIGUA (LAS PALMAS). referencia Catastral: 0219201FS1401N0066FE.



del que se ha/n dado el/los traslados pertinentes, a las partes personadas con el resultado documental que obra en las actuaciones y que se dan por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Del conjunto de las actuaciones practicadas, y a la vista de las alegaciones formuladas, procede no estimar el recurso interpuesto, dado que por la representación procesal de Jesús Jiménez Alguacil y María Sonia Jiménez Alguacil aporta Informe Registral de fecha 1/12/2025 en el que expresamente se indica que

SALIDO SAENZ DE SAMANIEGO, ANGEL DAVID 16.301.354-N 1010 243 828

50,000000% (1/2) del pleno dominio por título de **sentencia judicial**.
Formalizada en escritura con fecha 15/01/07, autorizada JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 4 DE VITORIA-GASTEIZ, nº de protocolo 19.
Inscripción: 8ª Tomo: 1.010 Libro: 243 Folio: 82 Fecha: 09/08/2022

Lo anterior es coincidente con la información catastral y con el Decreto objeto de recurso que determina en atención a la fe publica registral que dicho inmueble frente a terceros pertenece al encausado conforme a los **Artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria** y todo ello sin perjuicio de tercerías de domino que se puedan interponer por la persona que se sienta perjudicada por el presente embargo para hacer prevalecer su supuesta titularidad y mejor derecho

PARTE DISPOSITIVA

Que debo de Decretar la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de embargo de fecha 14/11/2025 por los fundamentos de derecho referidos en la presente resolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN O CÓMO RECURRIR: En caso de desacuerdo con este Decreto, se puede presentar un recurso (en este caso llamado recurso de revisión) en el plazo de **CINCO (5) DÍAS hábiles**, que empezará a contar al día siguiente de la fecha en que se haya recibido la notificación de esta resolución.

Este escrito deberá indicar que infracción, en su opinión, ha cometido esta resolución.





Así lo manda y firma el/la Letrado/a de la Administración de Justicia D./DÑA. JAVIER MARCOS SOLA.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

